



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בפני המפקח אורן סילברמן

בעניין:

נציגות הבית המשותף
ברחוב תנועת המרי 4 קרית אונו
ע"י מר מאיר אריאב
מרחוב תנועת המרי 4 קרית אונו

התובעת

- נ ג ד -

שרה רודברג
ד"ר זאב רודברג
מרחוב תנועת המרי 4 קרית אונו

הנתבעים

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב תנועת המרי 4 קרית אונו (להלן: "הבית")

הנתבעים הינם בעלי דירה בבית.

התובעת עתרה למתן פסק דין הצהרתי בדבר חלוקת הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית וכן ביחס לגבולות החזקת הרכוש המשותף בנוגע לחלקים בבית הצמודים לדירות. טענות התובעת בתמצית הן כי בשנת 1993 הוסכם באסיפה הכללית של הבית כי חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות תהיה ע"פ חלקם של בעלי הדירות ברכוש המשותף כפי שגרשם בפנקס הבתים המשותפים. לטענת התובעת המדובר היה ב"החלטה תקנונית מוסכמת". בשנת 2007, כאשר הנתבעת שימשה כיו"ר הנציגות, היא העבירה החלטה באסיפה הכללית לפיה שונה חישוב חלוקת ההוצאות תוך הוצאת המרפסות הצמודות מחישובי הנטל. הנציגות טוענת כי ההחלטה משנת 2007 מהווה "שינוי הוראה תקנונית מוסכמת" מבלי שהובהרו לבעלי הדירות המשמעויות הכספיות (בניגוד להחלטה שנתקבלה בשנת 1993), ללא קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות ובניגוד להוראות סעיף 62 לחוק המקרקעין ולפיכך החלטה זו איננה חוקית ויש לשוב ולגבות את ההוצאות על פי ההחלטה משנת 1993.

כן מבקשת התובעת הכרעה בדבר גבולות אחריות החזקת חלקים הצמודים לדירות בבית, ובפרט, בחניות צמודות.

טענות הנתבעים בתמצית הן כי הבית אמור להתנהל על פי התקנון המוסכם הרשום. בהקשר זה טוענים הנתבעים כי חלוקת ההוצאות צריכה להתבצע בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") וכי החלטות האסיפה הכללית לאורך השנים אינן מהוות שינוי הוראות תקנון ואינן יכולות לחייב את הנתבעים, ללא הסכמתם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בתשלום הוצאות נוספות לאלו בהן הם מחויבים על פי דין. הנתבעים טוענים כי הם התנגדו להחלטת האסיפה הכללית בדבר חלוקת תשלום ההוצאות משנת 1993 ואולם שילמו, בלית ברירה, לאחר שהוטעו, על ידי האגודה לתרבות הדיוקן, לחשוב כי אלו הן הוראות החוק. עוד טוענים הנתבעים כי עמודי החניה ותקרת החניה מהווים חלק ממעטפת הבית ולפיכך הינם באחריות התובעת.

בדיון שנערך ביום 28.06.10 חזרו הצדדים על עיקרי טענותיהם כפי שפורטו בהרחבה במסגרת כתבי הטענות מטעמם והגיעו להסכמה דיונית כלהלן:

"אנו מסכימים כי המפקח ייתן פסק דין בתובענה על יסוד כתבי הטענות והטיעונים שנשמעו בדיון היום בשתי הסוגיות שנמצאות במחלוקת כלהלן:

1. מהו שיעור החבות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף החל על הנתבעים ובכלל זה האם אסיפת בעלי הדירות משנת 2007 קיבלה החלטה חוקית אם לאו.
2. מהם גבולות החניות הפרטיות בבית, ומהי חובת האחזקה המוטלת על נציגות הבית."

חלוקת הוצאות החזקת הרכוש המשותף

ביום 20.11.1977 נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים ובמסגרת רישום זה נרשם לבית תקנון מוסכם בהתאם לסעיפים 62 ו-63 לחוק המקרקעין.

התקנון המוסכם מסדיר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות בהתאם להוראת סעיף 35 לחוק המקרקעין, אך אינו מתייחס לסוגיות אחרות הקשורות בניהול הבית המשותף. לפיכך, בכל הוראה אחרת הקשורה בניהול הבית יחולו הוראות חוק המקרקעין והוראות התקנון המצוי בתוספת לחוק.

לאור התקנון המוסכם שנרשם כאמור, הרי שחלוקת ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף בבית בין בעלי הדירות צריכה להתבצע בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, אליו נשוב בהמשך.

סעיף 62 לחוק המקרקעין מסדיר את סוגיית "התקנון המוסכם" וקובע כלהלן:

"(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."

מהוראות הסעיף ברור כי האסיפה הכללית איננה מוסמכת להורות על שינוי הוראות תקנון. המניין הנדרש באסיפה כללית (סעיף 8 לתקנון המצוי) ואופן קבלת ההחלטות בה (סעיף 12 לתקנון המצוי) אינם מספיקים בכדי לעמוד בהוראות סעיף 62 הנ"ל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד, לא ניתן לשנות את הוראות התקנון בכל הקשור להטלת חובות או תשלומים נוספים שלא פורשו בחוק המקרקעין על בעלי דירות, אלא בהסכמה של אותם בעלי דירות, קרי, בהחלטה פה אחד. גם הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המוסכם קובעת מגבלה זו באופן מפורש.

תקנון מוסכם מתוקן לא נרשם לבית וגם לא הוכח בפני כי החלטות האסיפה הכללית משנת 1993 או משנת 2007 נתקבלו בהתאם למניין ולהוראות החוק האמורות.

לא הוצג בפני כל פרוטוקול לאסיפה משנת 1993, וממילא גם לא הוצג כל פרוטוקול או תקנון **חתום על ידי כל בעלי הדירות**. למעשה, כל שנמצא בפני היא טענת הנתבעים כי הם התנגדו לקבלת ההחלטה בדבר חלוקת ההוצאות אשר נתקבלה בזמנו.

ואולם, אין צורך כלל להיכנס להכרעה בעניין זה מאחר, ועל פניה, חלוקת ההוצאות כפי שנעשתה בשנת 1993, על פי החלקים של בעלי הדירות ברכוש המשותף כרשום בצו הרישום, נעשתה בהתאם להוראות התקנון והחוק כפי שהיו באותה עת. אף אם התנגדו הנתבעים לאותה החלטת אסיפה כללית, הרי שעדיין היה עליהם לשלם את ההוצאות על פי אותה ההחלטה מאחר וזו התבססה על הוראות החוק. מכל מקום, על פי הודאתם, הנתבעים הסכימו לשלם, ואכן כך עשו במשך 14 שנים.

כך, גם ההחלטה משנת 2007 איננה מהווה שינוי תקנון. גם ביחס להחלטה זו לא הוצג פרוטוקול או תקנון **חתום על ידי כל בעלי הדירות**. וגם החלטה זו, למעשה, תואמת את הוראות תקנון הבית מאחר והיא מתבססת על הוראות חוק המקרקעין, כפי שהיו באותו מועד, ביחס לחלוקת הוצאות, וכמפורט להלן.

יוצא, אם כן, כי לא ההחלטה משנת 1993 ולא ההחלטה משנת 2007 מהוות "הוראה תקנונית מוסכמת" כהגדרת התובעת, ולכן על חלוקת ההוצאות להיקבע בהתאם להוראות התקנון המוסכם, קרי בהתאם להוראות חוק המקרקעין כאמור.

סעיף 58 לחוק המקרקעין תוקן במסגרת תיקון מספר 26 לחוק וכיום הוראתו הינה כלהלן:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר "

היות, וכאמור, לא נקבע בתקנון "שיעור השתתפות אחר", הרי שעל הנתבעים להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפת דירתם אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על הנציגות לערוך חישוב כאמור לחלוקת שיעור ההשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף, בין אם על יסוד הרשום בצו רישום הבתים המשותפים (ככל שלא נערכו שינויים בבית לאחר רישום הצו), בין אם על פי מדידות עדכניות של הרשות המקומית ובין אם על ידי ביצוע מדידה חדשה ובתנאי שכללי המדידה יהיו זהים לכל הדירות.

בכל הקשור לתשלומים אשר בוצעו בעבר, הרי שאלו בוצעו בהסכמה ובהתאם להוראות החוק באותו מועד כך שאין כל עילה לטענת הנתבעים להשבת סכומים אלו.

גם לאחר תיקון סעיף 58 לחוק המקרקעין המשיכו הנתבעים לשלם על פי אותו הסדר נוהג אך, אין בכך להוות הצדק לתובעת להמשיך ולגבות על פי ההסדר כאמור ומאידך גם אין לנתבעים זכות להחזר הכספים ששולמו.

בתיק 9/81 ו-13/81 **נציגות הבית המשותף נ. כהן ואח'** (פסקי דין בתים משותפים/תשמ"ה 1985, עמ' 21) קבע כב' המפקח אהרונז'ל כי:

"מי שהסכים להגדיל שיעורי תשלומיו נתן מתנה לאלה ששיעורם קטן ולגבי מתנה הכלל הוא כי רשאי נותן המתנה "לחזור בו ממנה זולת אם ויתר בכתב על רשות זו".

קביעה זו נכונה גם במקרה דנן. התובעים לא הוכיחו כי הנתבעים ויתרו בכתב על רשותם לחזור בהם מהסכמתם לחלוקת ההוצאות בפועל, כפי שהתבטאה בתשלום חלקם על פי החלטת האסיפה הכללית משנת 1993. למעשה, הסוגיה כלל לא עלתה לדיון לאחר תיקון החוק ולא ניתן לראות בהמשך התשלום על ידי הנתבעים, על פי הדין הקודם, משום הסכמה בלתי חוזרת כאמור.

וכך, כל עוד היתה קיימת הסכמה של בעלי הדירות בבית לשנות (דה פאקטו) את קביעת התקנון המוסכם בכל הנוגע לחיוב בהוצאות, לא היתה מניעה לעשות כן. ברם, **משחזלה ההסכמה, מונעת הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי את המשך חלות ההסדר.**

אולם, כאמור, הנתבעים אינם יכולים לדרוש השבה רטרואקטיבית של הכספים אשר שולמו על ידם בהסכמה כאמור מאז תיקון החוק, אלא אך מן המועד בו ביקשו לחזור לחלוקת ההוצאות על פי התקנון המוסכם, קרי, האסיפה הכללית משנת 2007 (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי – ת"א) 2180/02 **שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף** (טרם פורסם) וכן א. אייזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331).

גבולות החניות הפרטיות וחובת האחזקה המוטלת על נציגות הבית

אין מחלוקת בין הצדדים כי בבית חניות הצמודות לדירות שונות. הצדדים חלוקים בשאלת חובת ההחזקה המוטלת על הנציגות ביחס לאותן חניות, ובפרט, ביחס לעמודים ולתקרת החניות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 92/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור לעמודי התמך בחניות הרי שבהתאם למסמכי רישום הבית המשותף ובפרט על פי תשריט הבית המשותף, עמודים אלו אינם מהווים חלק מן החניות הצמודות. על פי מסמכי הבית העמודים הינם רכוש משותף וחובת החזקתם חלה על הנציגות.

לבד מן האמור הרי שעמודי תמך אלו, המהווים חלק מקונטור הבית ומשרתים את הבית כולו, מהווים, ממילא, רכוש משותף, אף אם הם עוברים בשטח הצמוד לאחת מן הדירות (הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין).

בכל הקשור לתקרת החניות דעתי היא כי החזקתן צריכה לחול על התובעת.

על פי התמונה שצורפה לכתב התביעה המדובר בשטח חניה בין עמודי המסד של הבית ושתקרתו מהווה, בחלקה העליון, את רצפת הדירה בקומה הראשונה של הבית. תקרת החניה מהווה חלק מקונטור הבית ומקירותיו החיצוניים.

הצמדת החניה, כשמה כן היא, הצמדה של שטח קרקע לטובת העמדת כלי רכב להבדיל מהצמדת יחידה או תא בבית. תקרת החניה דנן, כשם שהמעברים הציבוריים בין החניות הצמודות, מהווה, לפיכך, רכוש משותף שעל התובעת מוטלת חובת החזקתו.

בנסיבות דנן לא מצאתי לנכון לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, י"ח תמוז תש"ע, י"א חשוון תשע"א 30 יוני 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב